

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2086

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי מחלה לעובד עצמאי), התשפ"ג–2023

הוספת פרק ו'1 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, אחרי סעיף 157 יבוא :

"פרק ו'1 : ביטוח מחלה לעובד עצמאי

זכאות לדמי מחלה 157א. (א) מבוטח לעניין פרק זה הוא תושב ישראל, לעובד עצמאי שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל פרישה, והוא עובד עצמאי, שהשלים תקופת אכשרה.

(ב) הזכות לדמי מחלה לפי פרק זה מותנית בכך שההיעדרות עקב המחלה (להלן – ההיעדרות) נמשכה שלושה ימים לפחות ושהמבוטח הציג למוסד אישור רפואי תקף על מחלתו באותם ימים.

גובה דמי המחלה 157ב. סכום דמי המחלה ליום הוא הסכום המתקבל מחלוקת ההכנסה ששימשה לחישוב דמי הביטוח ברבע השנה שקדם לתחילת ההיעדרות, בתשעים, אולם –

(1) בעד יום ההיעדרות הראשון לא יהיה המבוטח זכאי לדמי מחלה ;

(2) בעד הימים השני והשלישי להיעדרו – יהיה המבוטח זכאי למחצית דמי מחלה ;

(3) בעד היום הרביעי ואילך להיעדרו – יהיה המבוטח זכאי ל-100% מדמי מחלה.

תקופת האכשרה 157ג. (א) תקופת האכשרה לעניין היעדרות בשל מחלה לפי פרק זה היא 12 חודשים שבעדם שולמו

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

דמי ביטוח כעובד עצמאי, מתוך 22 החודשים שקדמו לתחילת ההיעדרות.

(ב) השלים מבוטח את תקופת האכשרה כנדרש בסעיף קטן (א), לא תידרש ממנו תקופת אכשרה במשך 12 החודשים שלאחר התאריך הקובע שלגביו השלים את תקופת האכשרה.

תקופת הזכאות	157ד. תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה
המרבית לדמי מחלה	מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה שבעדו שולמו דמי ביטוח כעובד עצמאי החל מיום תחילתו של חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי מחלה לעובד עצמאי), התשפ"ג–2023, ולא יותר מ-90 ימים בשנה, בניכוי התקופה שבעדה קיבל עובד עצמאי דמי מחלה לפי פרק זה."

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לגשר על הפער הקיים בזכויות הסוציאליות לדמי מחלה, בין עובדים ועובדות שכירים ובין עובדים ועובדות עצמאים.

נכון לחודש נובמבר 2020, בישראל יש כ-280 אלף עצמאים ועוד 160 אלף עסקים זעירים (1-4 עובדים), וביחד כ-440 אלף עצמאים ובעלי עסקים זעירים המהווים 23% אחוז מכוח העבודה ו-21% מהתוצר העסקי בישראל. אליהם אפשר להוסיף עוד 60 אלף עסקים קטנים (5-19 עובדים), ו-15 אלף עסקים בינוניים (20-99 עובדים), המהווים יחד 37% מכוח העבודה ו-33% מהתוצר העסקי בישראל. העצמאים, בעלי העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים כולם יחדיו מהווים כ-60% מכוח העבודה ו-54% מהתוצר העסקי בישראל.

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 (להלן – חוק דמי מחלה), מקנה לעובדים שכירים ולעובדות שכירות זכאות לדמי מחלה ממעסיקיהם עבור ימים שבהם נעדרו מעבודה עקב מחלה. מנגד, לעצמאים ולעצמאיות, אשר נאלצים להיעדר מעבודה עקב מחלה, אין מנגנון דומה לפיצוי על אובדן ההכנסות בתקופת המחלה, דבר אשר גורם לקושי משמעותי. עצמאיות ועצמאים מהווים חלק ניכר משוק העבודה ומנוע צמיחה משמעותי של כלכלת ישראל. מעל 40,000 עסקים קטנים ובינוניים נסגרים מדי שנה, והיעדר הזכויות הסוציאליות הוא אחת הסיבות לכך. לפיכך, מוצע להעניק לעובדים עצמאים, בדומה לעובדים שכירים, מנגנון פיצוי במקרה של מחלה.

יצוין כי על אף השיעור הגבוה של דמי הביטוח שמשלמים עצמאים, לאור השוני המובנה במתכונת העסקתם, הם אינם זכאים לכלל ההטבות להם זכאים שכירים. מחד גיסא, מוטלות על העובדים העצמאים חובות הן כמועסקים והן כמעסיקים, ומאידך גיסא – הם אינם נהנים מביטחון תעסוקתי מספק.

הצעת החוק קובעת מנגנון תשלום דמי מחלה לעצמאים ועצמאיות שנעדרו מעבודה עקב מחלה והשלימו תקופת אכשרה של 12 חודשי תשלום לביטוח לאומי.

כמו כן, הצעת החוק קובעת מספר מנגנונים שתכליתם למנוע ניצול לרעה של המנגנון. כשם שעובדים שכירים מחויבים להציג אישור מחלה בפני מעסיקיהם, מוצע כי גם עובדים עצמאים יחויבו להציג אישור זה בפני המוסד לביטוח לאומי כדי לקבל את דמי המחלה. נוסף על כך, מוצע כי קבלת דמי המחלה תהיה מותנית באובדן כושר עבודה למשך שלושה ימים לפחות, כדי להבטיח כי דמי המחלה יינתנו רק במקרים שבהם תיפגע הכנסתם של העובדים העצמאים בצורה משמעותית. כמו כן, מאחר והכנסתו של עובד עצמאי עשויה להשתנות במהלך הזמן, מוצע לחשב את שכר עבודתו של העובד העצמאי על בסיס רבעוני, כפי שמחושב לעניין דמי לידה לעובדת עצמאית, לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2102), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת זהבה גלאון ואילן גילאון (פ/20/1311), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/369), על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/22/686) ועל ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/968), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/23/685); הוסרה מסדר היום ביום ב' בסיוון התש"ף (25 במאי 2020), על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/23/1264), על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/23/1303), על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1588) ועל ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1916) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/24/232).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/2552) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/231) ועל ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/24/1826).

הצעת החוק זהה לפ/24/1826 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)